

Muharrem BALCI

HUKUKUN YAYGINLAŖTIRILMASINA NOTLAR

- I -

- Kavramsal Analiz: Hak – Adalet – Özgürlük – Meşruiyet
- Hukuk Mantiğı
- Her Türü “Son” İçin Gerekli “Hukuk Formasyonu”
- Hukuk Mesleğı ve Misyon - Vizyon Tartışmalarında Tarihi Gerçeklikten Gelecek Tasavvuruna Süreç İşçiliğı
- Hukukçu Kardeşlerime Hatırlatmalar



Muharrem BALCI

HUKUKUN
YAYGINLAŖTIRILMASINA
NOTLAR - 1

HUKUKUN YAYGINLAŖTIRILMASINA NOTLAR - 1

**"Hukukun Yaygınlaştırılmasına adanmış ömürlere
ithaf edilmiştir."**

Muharrem BALCI

HUKUKUN YAYGINLAŖTIRILMASINA NOTLAR - 1

- Kavramsal Analiz: Hak – Adalet – Özgürlük – Meşruiyet
- Hukuk Mantığı
- Her Türli “Son” İçin Gerekli “Hukuk Formasyonu”
- Hukuk Mesleğı ve Misyon - Vizyon Tartışmalarında Tarihi Gerçeklikten Gelecek Tasavvuruna Süreç İşçiliğı
- Hukukçu Kardeşlerime Hatırlatmalar

ADALET YAYINEVİ

Ankara - 2022

ADALET BASIM YAYIM DAĞITIM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Hukukun Yaygınlaştırılmasına Notlar - 1

Editör: Muhammet Negiz

Hukuk Yayınları Dizisi – 3104

Birinci Baskı : Nisan, 2022

ISBN : 978 – 625 – 8092 – 72 – 1

ADALET YAYINEVİ

Merkez

Strazburg Caddesi No: 10/B Sıhhiye-Ankara

Tel : (0312) 231 17 00

Fax : (0312) 231 17 10

Dağıtım

Strazburg Caddesi No: 17/B Sıhhiye-Ankara

 : adalet.com.tr – adaletyayinevi.com

 : adalety@adaletyayinevi.com

İstanbul Şube

Mustafa Kemal Caddesi No: 60/C

(Anadolu Adliyesi Karşısı) Kartal-İstanbul

Tel : (0216) 305 72 81

Bursa Şube

Bursa Adliye Sarayı Zemin Kat Bursa

 : facebook.com/adaletyayinevi

 : twitter.com/adaletyayinevi

Sayfa Tasarımı:

Nimet Yıldız

Kapak Tasarımı:

Yasin Özbudak

Baskı:

Ankamat Matbaacılık Sanayi Limited Şirketi

1344. Cadde No: 60 İvedik OSB Yenimahalle/Ankara

Sertifika No: 46700

Tel: (0312) 394 54 94-95

İÇİNDEKİLER

TAKDİM	7
İÇİNDEKİLER.....	9
ESBAB-I MUCİBE	13
HAK – ADALET – ÖZGÜRLÜK – MEŞRUIYET KAVRAMSAL ANALİZ	
GİRİŞ	19
HAK KAVRAMI	20
Tabii Hukukta ve Pozitif Hukukta Hak Kavramı.....	26
Vasatı Önceleyen İslâm Algısı	29
ADALET	31
Adalet Nedir?.....	33
Adalet Duygusu/Arayışı	34
Adaletin Göreceliliği	35
Hukuk-Adalet İlişkisi.....	38
Hukuk ve Adalet	39
Hukuk Mantığının Adalet İle İlişkisi.....	41
ÖZGÜRLÜK	44
Farklı Özgürlük Anlayışları	46
1. Engellerin Yokluğu (Absence of Impediments) Olarak Özgürlük	46
2. Seçeneklerin Varlığı (Availibility of Choices) Olarak Özgürlük	47
3. Etkin Güç (Effective Power) Olarak Özgürlük.....	47
4. Statü Olarak Özgürlük	47
5. Kendini Belirleme (Self-Determination) Olarak Özgürlük	48
6. İsteddiğini Yapma Olarak Özgürlük.....	48
7. Kendinin Efendisi Olma (Self-Mastery) Olarak Özgürlük	49
MEŞRUIYET	57
SONUÇ	65
EK - 1: OKUMA PARÇASI: HAK ETMEK PAY KAPMAK DEĞİLDİR.....	67

HUKUK MANTIĞI

GİRİŞ	71
NEDEN HUKUK MANTIĞI?	73
HUKUK MANTIĞININ UNSURLARI.....	77
1. Amaç / Yaklaşım	77
2. Kurallar	79
3. Disiplinler.....	80
4. İdeoloji.....	81
5. Adalet Duygusu / Arayışı	84
6. Sorgulama Yetisi	87
7. Tanımlama	89
HUKUK MANTIĞININ OLUŞUMUNDA HAK VE ADALET KAVRAMLARI.....	91
Hak / Hukuk.....	91
Hukukun Kaynağı.....	94
Adalet.....	96
HUKUK MANTIĞININ ENGELLERİ	97
1. Zedelenmiş Akıl	97
2. Hikmet-i Hükümet	99
3. Niyet / Düşünce Yargılaması.....	100
4. Ulus - Devlet Sendromu.....	100
5. Kopyalama/Üretememe	102
SONUÇ.....	102
EK - 2: TÜRK KANUN-U MEDENÎSİ ESBABİ MUCİBE LAYİHASI	105

HER TÜRLÜ "SON" İÇİN GEREKLİ "HUKUK FORMASYONU"

HAK VE HUKUK KAVRAMLARI	113
Kadîm Hukuk Öğretilerine Göre Haklar ve Kaçınılmaz Son	114
Hukukun Kaynağı.....	116
Örf	117
Türkiye’de Hukuk Sistemi.....	120
Hukuk Devleti – Kanun Devleti Ayırımı.....	121
Hukuk ve Biz	123

HUKUK FORMASYONU (HUKUK BAKIŞ AÇISI VEYA GENEL HUKUK DİSİPLİNİ KAVRAYIŞI).....	126
Hukuk Formasyonu Herkese Gerekli mi?	131
Hak Arama	132
SONUÇ	134

HUKUK MESLEĞİ

HUKUK MESLEĞİ VE MİSYON - VİZYON TARTIŞMALARINDA TARİHİ GERÇEKLİKTEN GELECEK TASAVVURUNA SÜREÇ İŞÇİLİĞİ

GİRİŞ	135
KAVRAMLAR	138
Hukuk – Hukukçu.....	138
Hukuk ve Misyon	140
Hukuk ve Vizyon	143
Ütopya	147
DÖNÜŞTÜRME PROJELERİ.....	153
Sekülerleştirme – Protestanlaştırma – Muhafazakârlaştırma	153
Muhafazakârlık ve Hukukçuluk.....	158
Tipik Muhafazakârlık Örneği: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi'nde Muhafazakârlık ve Muhafazakârlar	162
Türk Tipi Muhafazakârlık	165
Alt Yapı Sorunu	167
İMAN-AMEL İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA SORUMLULUK KAVRAMLARI.....	168
Bireysellik – Toplumsallık – Asketizm – Pazifizizm – Aktivizm	168
İletişim/Bilgi Toplumu	170
Hukuk Toplumu/Hukuk Devleti	173
Özgürlük – Hukuksal Kriz İlişkisi.....	174
Yeni 'Oluş'	179
HUKUK VE İKTİDAR MÜCADELESİ	181
KAYITSIZLIK VE DERT EDİNME	182
KİŞİLİK YARILMASINA UĞRAMADAN PİYASADA OLMAK	184
SONUÇ YERİNE	185
Önce Alt Yapı	185

HUKUKÇU KARDEŞLERİME HATIRLATMALAR

1. GİTTİĞİNİZ YERİ BEREKETLENDİRİN	189
2. BAŞKALARINA ŞEFAATÇİ OLUN, KATILIN, EKLEMLENİN	189
3. SİZE YAKIŞANI YAPIN.....	190
4. SİZDEN BEKLENENİ VERİN.....	190
5. Hukuk mantığı hakkında sürekli düşünün ve geliştirin	191
KAYNAKÇA.....	193
KAVRAM DİZİNİ.....	203
YAZAR HAKKINDA.....	207

Öğrencilik yıllarımda tanıştığım ve hukukçu kimliğimin oluşmasında büyük katkıları olan Muharrem Balcı, ömrünün önemli bir kısmını inandığı hukuk anlayışı istikametinde hukukçuların yetişmesine ve hukukun yaygınlaştırılmasına adanmış idealist bir hukuk insanıdır. Balcı, başta 28 Şubat döneminde olmak üzere her dönemde ülkemizde yaşanan hukuksuzluklara ve zulümlere karşı durarak örnek bir hukuk mücadelesi vermiştir. Elimizdeki bu eser de bu uzun soluklu ve kararlı çaba ve mücadelenin bir semeresidir. Bu mücadelecisi ve eğitimci kişiliğinin yanında hukuk alanında birçok kitap ve makale kaleme almış olan Muharrem Balcı, beş bölümden oluşan bu kitabında hukukun özünü oluşturan, hukuk bilincinin ve kavrayışının oluşumunda adeta anahtar öneme sahip kavram ve konuları ele almıştır. Yazar kitapta, Kavramsal Analiz: Hak – Adalet – Özgürlük- Meşruiyet, Hukuk Mantığı, Her Türlü “Son” İçin Gerekli “Hukuk Formasyonu”, Hukuk Mesleği ve Misyon - Vizyon Tartışmalarında Tarihi Gerçeklikten Gelecek Tasavvuruna Süreç İşçiliği, Hukukçu Kardeşlerime Hatırlatmalar, başlıkları ile ele aldığı kavram ve konuları pozitif hukuk ve İslam hukukunun bakış açısıyla karşılaştırmalı olarak irdelemiştir. Benzer kavramlar ve konular daha önce başka birçok yazar tarafından ele alınmıştır. Ancak bu kitabı benzerlerinden farklı kılan, konu ve kavramların hem pozitif hukuk hem İslam hukuku bakış açısıyla karşılaştırmalı olarak ele alınmış olması ve en önemlisi de yazarın hukukun yaygınlaştırılmasına adanmış olduğu ömrünün kırk yılında elde ettiği derin tecrübe ve birikimini her konu ve kavrama yansıtmış olmasıdır. Bu nedenle kitabın okuyucuların hukuk formasyonunun gelişimine ve hukukun yaygınlaştırılmasına büyük katkı sağlayacağına olan inancım tamdır.

Bu değerli esere takdim yazısı yazmak benim için büyük bir onurdur. Bu duygu ve düşünceler ile Muharrem Balcı abimi tebrik eder, kitabın hukukun yaygınlaştırılmasına adanacak nice ömürlerin filizlenmesine vesile olmasını Cenâb-ı Allah’tan dilerim.

Doç. Dr. Ahmet BOZDAĞ
20.03.2022- Gaziantep



	www.adaletyayinevi.com		Strazburg Cad. No:10/B Sıhhiye / ANKARA Tel: 0.312 231 17 00 Tel: 0.312 231 17 94 Tel: 0.312 229 92 07 Faks: 0.312 231 77 04 adalety@adaletyayinevi.com
	ISBN 978 625 809 272 1		
9 786258 092721			